

주 의 사 항

1. 제 목 : 사내근로복지기금 관리 업무 부적정
2. 관계기관 : ◆◆◆◆실 D부
3. 내 용 : 우리공단은 직원의 근로의욕 고취, 생활안정, 복지증진을 위한 사내 근로복지기금을 운영하고 있습니다.

가. 사내근로복지기금 협의회 및 이사회 기능 구분 불명확

「근로복지기본법」 제56조(복지기금협의회의 기능) 제1항 각호에 따르면, 복지 기금 협의회는 사내근로복지기금 조성을 위한 출연금액의 결정, 이사 및 감사의 선임과 해임, 사업계획서 및 감사보고서의 승인, 정관의 변경, 회사 내의 다른 근로복지제도와의 통합운영 여부 결정, 기금법인의 합병 및 분할·분할합병을 협의·결정한다. 라고 정하고 있으며, 「같은 법」 제58조(이사 및 감사) 제2항에 따르면 이사는 정관으로 정하는 바에 따라 기금법인을 대표하며, 기금법인의 관리·운영에 대한 사항, 예산의 편성 및 결산에 대한 사항, 사업보고서의 작성에 대한 사항, 정관으로 정하는 사항, 그 밖에 이사가 집행하도록 복지기금협의회가 협의·결정 하는 사항에 대한 사무를 집행한다.라고 정하고 있습니다.

따라서, ◆◆◆◆실 D부에서는 관계 법령 및 사내근로복지기금 정관에 따라 협의회 및 이사회 기능을 분명히 구분하고 역할을 분담함으로써 기금 관리 및 중요 결정이 효율적이고 투명하게 이루어 질 수 있도록 하여야 할 것입니다.

그런데, 2014년부터 2016년 본사(ⓂⓂ이사) 종합감사일 현재까지 ◆◆◆◆실 D부에서 관리하는 사내근로복지기금 운영 실태 확인 결과, [표]와 같이 사내근로복지기금 운영을 위한 협의회와 이사회를 개최하였으나, 실제 이사의 직무인 일회용 장례소모품 운영 계획(안)과 매년 사내근로복지기금 운영계획(안)에 대해서도 협의회 안건으로 의결하고 있어, 협의회와 이사회 직무가 명확하게 구분 되지 않은 사실이 있습니다.

[표] 2014년~2016년 사내근로복지기금 협의회·이사회 운영 현황

개최일시	차수	안건	제안근거	비고
'14.6. (일자 불명)	2014년 제1차 협의회	2013년 회계연도 결산(안)	정관 제13조(협의회 기능)	서면
		2013년 회계연도 감사 결과 보고	정관 제20조(감사의 직무)	
		2014년 맞춤형 복지카드 관련 제3자 기부금 출연(안)	정관 제6조(출연금)	
		2014년 사내근로복지기금 운영 계획(안)	정관 제13조(협의회 기능)	
		일회용 장례소모품 운영 계획(안)	정관 제13조(협의회 기능)	
'14.11.27.	2014년 제1차 이사회	2014년 하반기 주택구입·임차 및 생활안정자금 대부(안)	정관 제10조(복지증진 사업 등) 정관 제19조(이사의 직무)	소집
'15.3.24.	2015년 제1차 협의회	협의회 위원 변경 및 임원, 감사 선·해임(안)	정관 제13조(협의회 기능)	서면
'15.4.30.	2015년 제2차 협의회	협의회 위원 변경 및 임원 해·선임(안)	정관 제13조(협의회 기능)	서면
		2014년 회계연도 결산(안)	정관 제13조(협의회 기능)	
		2014년 회계연도 감사결과 보고	정관 제13조(협의회 기능)	
'15.7.22.	2015년 제3차 협의회	협의회 위원 변경 및 임원 및 위원 선·임·해임(안)	정관 제13조(협의회 기능)	서면
		2015년도 사내근로복지기금 출연(안)	정관 제6조(출연금) 정관 제13조(협의회 기능)	
'15.12.10.	2015년 제4차 협의회	사내근로복지기금 운영규정 일부 개정규정(안)	정관 제13조(협의회 기능)	서면
		사내근로복지기금 예금운용 보고(안)	정관 제13조(협의회 기능)	
'16.3.25.	2016년 제1차 협의회	2015년 회계연도 결산(안)	정관 제13조(협의회 기능)	서면
		협의회 감사 선·해임(안)	정관 제13조(협의회 기능)	
		2016년도 사내근로복지기금 사업운영계획(안)	정관 제13조(협의회 기능)	
		2015년 회계연도 감사 결과보고	정관 제20조(감사의 직무)	

나. 사내근로복지기금 감사의 기금 집행현황 점검 미흡

우리공단 「사내근로복지기금 정관」 제20조(감사의 직무) 제2항 제2호 및 제24조(회계 감사 등) 제1항에 따르면 감사는 기금의 업무 및 회계에 관한 사항을 감사하고 감사결과 위법, 부당한 사실을 발견하였을 때에는 이사회에 그 시정을 요구하거나 협의회 및 감독관청에 보고하도록 하고 있으며, 감사는 매분기 1회 이상 예고 없이 기금의 재산상황과 업무집행에 관하여 장부, 기타 기록 등을 대조 및 확인점검 하고 협의회에 보고하여야 한다. 라고 정하고 있습니다.

따라서, ◆◆◆◆실 D부는 사내근로복지기금의 감사가 정관에 따라 매분기 1회 이상 기금의 재산상황, 장부 등을 확인하고 협의회에 보고하도록 함으로서 사내근로복지기금이 적법하고 투명하게 운영될 수 있도록 하여야 할 것입니다.

그런데, ◆◆◆◆실 D부의 2014년~2016년 현재 사내근로복지기금 운영 실태 확인 결과, 사내근로복지기금의 사측 감사인 C부장(총무재무부장)이 실제 기금 집행 업무를 담당하고 있다 하더라도 노사 양측 감사가 매분기 1회 이상 예고 없이 기금 집행 현황을 점검한 후 협의회에 보고하여야 하나, 실제 점검을 실시하고 실시결과를 보고한 내용이 없으며, 매년 협의회에 감사보고서 보고만을 실시하고 있는 사실이 있습니다.

다. 사내근로복지기금 집행 전 운영계획 의결 누락

우리공단 「사내근로복지기금」 정관 제19조(이사의 직무)에서 정하는 바에 따르면 이사는 공동으로 기금을 대표하며 기금의 관리, 운영, 예산편성 및 결산 등의 사무를 집행하며, 기금의 업무집행에 관한 의사를 결정하기 위하여 이사 전원으로 이사회를 구성하고 이사장은 주임이사로 하며, 이사회의 회의에 관한 사항도 협의회 규정 준용한다고 규정되어 있습니다.

따라서, ◆◆◆◆실 D부는 사내근로복지기금의 관리나 운영, 예산편성 등에 대해서는 매년 이사회의 의결 등 적법한 절차를 거친 후 기금을 집행함으로써 사내근로복지기금이 투명하게 운영될 수 있도록 하여야 할 것입니다.

그런데, ◆◆◆◆실 D부의 2014년~2016년 사내근로복지기금 운영실태 확인 결과, 매년 장례용 소모품 지급, 기금 운영비 등으로 사내근로복지기금이 집행되고 있으나, 2015년의 경우 사내근로복지기금 사업 운영계획에 대한 사전 의결 절차가 누락된 상태에서 장례용 소모품 지급 및 기금 운영 등을 위해 사내근로복지기금 24,774천원 상당이 집행된 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ㉠㉠이사는,

- “가”항과 관련하여, 관련 법률과 사내근로복지기금 정관에 따라 협의회와 이사회의 직무가 명확히 구분되어 운영되도록 하시기 바랍니다.(통보)
- “나”항과 관련하여, 사내근로복지기금의 노사 양측 감사가 정관에 따라 사내근로복지기금 집행 현황을 점검한 후 그 결과를 협의회에 보고할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)
- “다”항과 관련하여, 매년 사내근로복지기금의 집행 전 운영계획에 대한 의결 절차를 거쳐 사내근로복지기금이 집행되도록 하시기 바랍니다.(통보)
- “다”항과 관련하여, 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)